



CONVOCATORIA PÚBLICA PARA COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CON DESTINO AL MERCADO REGULADO DE EMCALI EICE ESP

PERIODO: 1 DE JULIO 2025 a 31 DE DICIEMBRE DE 2025

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE DEFINITIVOS
CODIGO DE CONVOCATORIA NUMERO SICEP CP-EMIC2025-001

Santiago de Cali, 4 de abril de 2025

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI EICE ESP
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA COMPRA DE ENERGÍA
MERCADO REGULADO
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE DEFINITIVOS
Código de Convocatoria SICEP No. CP-EMIC2025-001

Tabla de contenido

CAPITULO I	4
TÉRMINOS GENERALES Y REQUISITOS	4
INTRODUCCIÓN.....	4
1. FUNCIONARIO ENCARGADO	4
2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.....	4
3. MODALIDAD DE COMPRA	4
4. PLAZO DE CONSULTA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	5
5. LUGAR DE ENTREGA DE LA ENERGÍA	5
6. DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR.....	5
7. RESUMEN DE LOS PRODUCTOS	5
8. SOBRE LAS CANTIDADES.....	6
9. PRECIOS A OFERTAR	6
10. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO	7
11. PROPONENTES A CALIFICAR.....	8
12. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.....	8
13. REQUISITOS HABILITANTES A PRESENTAR CON LA OFERTA.....	8
13.1 Carta de presentación de la oferta.	8
13.2 Certificado de Existencia y Representación Legal.....	9
13.3 Autorización de la Asamblea de Accionistas o de la Junta Directiva según sea el caso.	9
13.4 Garantía de seriedad de la oferta.....	9
13.5 Certificado de registro como agente ante el ASIC – XM	9
13.6 Formato Autorización para el tratamiento de datos.	9
13.7 Certificación de pagos por aportes a la seguridad social y parafiscales.	9
13.8 Copia del RUT de la Sociedad Oferente. (subsancable).....	9
13.9 Copia del documento de identidad del Representante Legal del Oferente. (subsancable).....	9
13.10 Certificación de la cuenta Bancaria del Oferente.	9
13.11 Certificado REDAM (Ley 2097 de 2021)	10
14 GARANTIAS.....	10
14.1 GARANTÍA DE SERIEDAD	10
14.2 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO O GARANTÍA BANCARIA.....	11
14.2.3 GARANTÍA BANCARIA.....	12
14.3 PAGARÉ EN BLANCO CON CARTA DE INSTRUCCIONES	12
15 VALIDEZ DE LA OFERTA.....	12
16 GARANTIAS POR PARTE DE EMCALI.....	13

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI EICE ESP
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA COMPRA DE ENERGÍA
MERCADO REGULADO
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE DEFINITIVOS
Código de Convocatoria SICEP No. CP-EMIC2025-001

17	MEDIO Y FORMA DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS TÉRMINOS EN CONSULTA.....	¡Error! Marcador no definido.
18	EVALUACION DE OFERTAS	13
19	ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. ¡Error! Marcador no definido.	
	CAPITULO III	14
20	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS	14
21	RESERVAS ESPECIALES	15
22	PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.....	16
23	PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO	16
24	MINUTA DEL CONTRATO	16
25	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EMCALI.....	16
	ANEXO No. 1.....	17
	CANTIDADES DE ENERGÍA HORARIA Y MENSUAL A CONTRATAR	17
	ANEXO No. 2	19
	CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIOS MENSUAL A CONTRATAR	19
	ANEXO No. 3.....	20
	CARTA MODELO DE PRESENTACION	20
	ANEXO No. 4.....	22
	DESCUENTOS LEGALES	22
	ANEXO No. 5.....	23
	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.....	23
	ANEXO No. 6 MINUTA DEL CONTRATO	24
	ANEXO No. 7	25
	MODELO PAGARE CON CARTA DE INSTRUCCIONES.....	25
	CARTA DE INSTRUCCIONES ANEXA AL	26
	ANEXO No. 8.....	28
	FORMATO LEY 1581 del 2012	28

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI EICE ESP
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA COMPRA DE ENERGÍA
MERCADO REGULADO
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE DEFINITIVOS
Código de Convocatoria SICEP No. CP-EMIC2025-001

CAPITULO I

TÉRMINOS GENERALES Y REQUISITOS

El presente documento establece los términos y requisitos generales con base en los cuales, los agentes del MEM, podrán presentar sus ofertas de venta de energía eléctrica para el mercado regulado dentro del periodo dado.

INTRODUCCIÓN

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI EICE ESP, en adelante EMCALI, NIT 890.399.003-4 de acuerdo con lo establecido en las Leyes 142 y 143 de 1.994 y dando cumplimiento a las Resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y en especial en lo previsto en las Resoluciones CREG Nos. 134-2013, 080- 2019, 130-2019 y 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, manifiesta su interés en recibir ofertas y/o propuestas para el suministro de energía y potencia eléctrica, en el periodo solicitado, para atender su MERCADO REGULADO.

En tal sentido, EMCALI acogiendo a la normatividad que regula la materia, convoca a los agentes interesados, generadores y comercializadores de energía eléctrica de carácter oficial, mixto o privado, para que presenten sus ofertas.

1. FUNCIONARIO ENCARGADO

Los oferentes interesados en participar en la convocatoria se podrán contactar en EMCALI, con:

- Nombre: DIANA MARCELA ZUÑIGA PAREDES
- Teléfono: (602) 899 7625 – 3108962979
- Correo: dmzuniga@emcali.com.co copia a jdinsuasti@emcali.com.co

2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

EMCALI mediante la presente convocatoria pública, requiere contratar el suministro de energía eléctrica con destino al mercado regulado para el periodo comprendido entre el 1 de julio 2025 a 31 de diciembre del año 2025, de conformidad con las condiciones técnicas y comerciales que se describen en los presentes términos de referencia.

3. MODALIDAD DE COMPRA

Se ha previsto contratar bajo la modalidad “PAGUE LO CONTRATADO”. Dicha modalidad consiste en que EL PROVEEDOR entregará la energía asignada y EMCALI se obliga a recibir y pagar esta energía al precio adjudicado y que consta en el respectivo contrato suscrito entre las PARTES.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI EICE ESP
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA COMPRA DE ENERGÍA
MERCADO REGULADO
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE DEFINITIVOS
Código de Convocatoria SICEP No. CP-EMIC2025-001

4. PLAZO DE CONSULTA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

De conformidad con el Artículo 10, numeral 10.2, inciso (a) de la resolución No. CREG 130 de 2019 y el cronograma establecido, estos términos estuvieron para consulta hasta el día 3 de abril de 2025. EMCALI atendió las sugerencias de los proveedores interesados, publicando en el expediente de la convocatoria la respuesta a las consultas recibidas.

5. LUGAR DE ENTREGA DE LA ENERGÍA

EMCALI recibirá la energía contratada en los puntos de fronteras comerciales establecidas y registradas ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC. EMCALI asumirá las pérdidas correspondientes en la red de interconexión.

6. DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR

EMCALI requiere contratar parcialmente la energía demandada para su mercado regulado entre el 1 de julio de 2025 y el 31 de diciembre de 2025. Esta energía será adjudicada a uno o varios oferentes que cumplan con las condiciones de los presentes términos. En el anexo No. 1 de los presentes términos, se presentan las cantidades de energía horaria y mensual a contratar en detalle.

7. RESUMEN DE LOS PRODUCTOS

Resumen Producto 1:

TIPO CONTRATO	Pague lo contratado
TIPO CARGA	1:00 a 24:00 horas para todos los días del periodo a contratar. Sigue curva del anexo 1 de estos términos
VIGENCIA DEL CONTRATO	1 de julio de 2025 a 31 de diciembre de 2025
MERCADO DE REFERENCIA	REGULADO
TAMAÑO DEL CONTRATO (MWh)	107.993
INDEXADOR	IPP serie oferta interna provisional. IPP base febrero de 2025 certificado por el DANE o quien haga sus veces.
GARANTÍAS	EMCALI: Pagaré y garantía bancaria. PROVEEDOR: Pagaré, Póliza de cumplimiento o garantía bancaria
OTROS TERMINOS	Todos los incluidos en los términos de referencia.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI EICE ESP
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA COMPRA DE ENERGÍA
MERCADO REGULADO
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE DEFINITIVOS
Código de Convocatoria SICEP No. CP-EMIC2025-001

Resumen Producto 2:

TIPO CONTRATO	Pague lo contratado
TIPO CARGA	1:00 a 24:00 horas para todos los días del periodo a contratar. Sigue curva del anexo 1 de estos términos
VIGENCIA DEL CONTRATO	1 de julio de 2025 a 31 de diciembre de 2025
MERCADO DE REFERENCIA	REGULADO
TAMAÑO DEL CONTRATO (MWh)	107.993
INDEXADOR	IPP serie oferta interna provisional. IPP base febrero de 2025 certificado por el DANE o quien haga sus veces.
GARANTÍAS	EMCALI: Pagaré y garantía bancaria. PROVEEDOR: Pagaré, Póliza de cumplimiento o garantía bancaria
OTROS TERMINOS	Todos los incluidos en los términos de referencia.

8. SOBRE LAS CANTIDADES

Con relación a la energía solicitada, no se aceptarán ofertas parciales por horas o tipos de días, sin embargo, las cantidades podrán ser diferentes para cada uno de los meses del producto 1. Para el producto 2 la oferta debe ser igual porcentaje para todos los meses.

Para el producto 1, la energía ofertada será un porcentaje de la solicitada en cada mes, sin excederse del 100%. Para el producto 2, la energía ofertada será la misma, para todas las horas del periodo solicitado, sin excederse del 100%.

El porcentaje ofertado, el cual será presentado por el oferente en el formato indicado en el Anexo No. 2, se aplicará a todas las horas del mes o del período ofertado para su adjudicación, es decir que solo se evaluarán ofertas que sigan la curva de consumo que describen las cantidades solicitadas.

9. PRECIOS A OFERTAR

Los proponentes deberán cotizar la energía en pesos colombianos por kilovatio-hora (COP\$/kwh), en forma de precio monomio a pesos constantes de febrero de 2025 con dos (2) decimales. La actualización mensual del precio de compra se hará con base en la variación del Índice de Precios del Productor Total Nacional (IPP) serie oferta interna provisional, certificado por el DANE o la entidad competente para ello. Para el producto 1 se podrá presentar precio diferente para cada mes ofertado, y para el producto 2 un solo precio para todo el periodo.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI EICE ESP
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA COMPRA DE ENERGÍA
MERCADO REGULADO
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE DEFINITIVOS
Código de Convocatoria SICEP No. CP-EMIC2025-001

En caso en que la CREG o la autoridad competente modifiquen el IPP como índice de actualización de los componentes de las tarifas o cree un nuevo indicador para este fin, el contrato resultante de la adjudicación de la presente convocatoria se ajustará mediante un otrosí a lo establecido por la CREG o autoridad competente sobre este tema.

Los precios ofertados, deberán corresponder a los sitios de entrega especificados en el numeral 6 de los presentes términos. Se entiende que los precios ofrecidos por cada PROVEEDOR, corresponden a asignaciones totales o parciales, en cada mes del período ofertado.

Los precios y el porcentaje de energía ofertados presentados en el Anexo No. 2, estarán referidos a bornes de generación y deberán incluir todos los cargos que EL PROVEEDOR deba pagar en el Sistema de Transmisión Nacional correspondientes a los generadores y / o comercializadores. Igualmente estarán incluidos los costos legales detallados en el Anexo No. 4.

10. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

El siguiente es el procedimiento para la facturación y forma de pago:

Para cobrar el valor de la energía suministrada, EL PROVEEDOR presentará la factura en formato electrónico y/o documento equivalente a EMCALI, en los primeros quince (15) días calendario siguientes al mes de suministro.

La factura en formato electrónico deberá ser enviada a EMCALI por correo electrónico a recepcionfe@emcali.com.co, con copia a jarivera@emcali.com.co, anvergara@emcali.com.co, y dacastillo@emcali.com.co, siendo válida como fecha de recepción, la fecha de recibo del correo electrónico por parte de EMCALI.

En caso de factura física, se deberá entregar original y copia dentro de los primeros quince (15) días calendario siguientes al mes de suministro, en el Centro Administrativo Municipal – CAM-Torre EMCALI, Avenida 2ª A Norte # 10-80 piso 1- ventanilla única, a nombre de EMCALI- Unidad Compra de Energía o quien haga sus veces.

EMCALI efectuará el pago del valor de cada factura de la energía suministrada en pesos colombianos, en la cuenta bancaria indicada por EL OFERENTE o PROVEEDOR, la cual quedará consignada en el contrato que se legalice.

El vencimiento de las facturas será a los treinta (30) días calendario, posteriores al mes de suministro. Cuando no se presente la factura dentro del plazo aquí estipulado, por cada día de retardo se desplazará un día el vencimiento del plazo para el pago, hasta el recibo de la factura en formato electrónico a los correos electrónicos habilitados para tal fin o de forma física a través de la ventanilla única ubicada en el CAM. Para los casos en que el día (30) calendario, corresponda a un día no hábil el vencimiento del medio de cobro será el día hábil inmediatamente anterior, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. CREG 130 de 2019.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI EICE ESP
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA COMPRA DE ENERGÍA
MERCADO REGULADO
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE DEFINITIVOS
Código de Convocatoria SICEP No. CP-EMIC2025-001

En caso de presentarse errores o discrepancias respecto al valor de la factura o uno cualquiera de sus respectivos conceptos, EMCALI dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la factura en formato electrónico, podrá presentar la respectiva glosa. EMCALI estará obligada a pagar el valor de la factura excluyendo la cantidad glosada.

EL PROVEEDOR y EMCALI darán cumplimiento a las leyes, ordenanzas, acuerdos, reglamentos y resoluciones aplicables que existan sobre el particular o que se decreten durante el desarrollo del contrato. Los anteriores costos legales y los demás autorizados por ley, relacionados con impuestos, estampillas locales, regionales y nacionales, serán descontados directamente por la Tesorería de EMCALI (Ver Anexo No. 4).

Impuesto de Timbre:

En caso de que la suscripción del contrato de suministro de energía genere la obligación del pago del impuesto de timbre, este será asumido por EL OFERENTE, de conformidad con lo establecido en el Artículo 514 del Estatuto Tributario. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el Decreto 175 de 2025, o en la norma que lo modifique o sustituya, cuando resulte aplicable.

11. PROPONENTES A CALIFICAR

Podrán participar en esta convocatoria pública como OFERENTES, todos los agentes generadores y comercializadores, que estén registrados ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales ASIC –XM SA ESP y que se encuentren participando actualmente en el Mercado de Energía Mayorista. No podrá participar el proponente que, a la fecha de cierre de la oferta, tenga activo un proceso de limitación de suministro por más de diez (10) días hábiles.

12. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podrán participar en esta convocatoria, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona con EMCALI, las personas que se encuentren dentro del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la Ley.

CAPITULO No. II

13. REQUISITOS HABILITANTES A PRESENTAR CON LA OFERTA

Los documentos a presentar con la oferta son los siguientes:

13.1 Carta de presentación de la oferta.

Firmada por el representante legal o el apoderado de la persona jurídica OFERENTE,

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI EICE ESP
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA COMPRA DE ENERGÍA
MERCADO REGULADO
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE DEFINITIVOS
Código de Convocatoria SICEP No. CP-EMIC2025-001

acreditado con el documento correspondiente. El modelo de la carta es el presentado en el anexo No. 3 de los presentes términos de referencia. (No subsanable).

13.2 Certificado de Existencia y Representación Legal.

Las personas jurídicas deberán presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio principal u otro documento válido, donde conste su duración, que, para efectos de la contratación, deberá ser por lo menos igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. El certificado que acredite la existencia y representación legal, deberá tener una fecha de expedición no mayor a 30 días calendario a la fecha de presentación del documento. (Subsanable)

13.3 Autorización de la Asamblea de Accionistas o de la Junta Directiva según sea el caso.

Cuando el representante legal, por estatutos, tenga limitación para presentar la oferta y suscribir los documentos respectivos, debido a su cuantía. (Subsanable).

13.4 Garantía de seriedad de la oferta.

Favor remitirse al numeral 13.1 de este documento. (No subsanable)

13.5 Certificado de registro como agente ante el ASIC – XM

o quien cumpla sus funciones, con vigencia no mayor a 30 días, junto con el paz y salvo por todo concepto expedido por la citada entidad. (Subsanable).

13.6 Formato Autorización para el tratamiento de datos.

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 el formato debe ser diligenciado y suscrito por el Representante Legal de la sociedad oferente. (Ver Anexo No. 8). (Subsanable).

13.7 Certificación de pagos por aportes a la seguridad social y parafiscales.

Será expedido por el Revisor Fiscal o en su defecto por el Representante Legal cuando la empresa no esté obligada a tener revisor fiscal, mediante el cual se acredite el cumplimiento de las obligaciones a que hace alusión el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y en lo que corresponda la Ley 1607 de 2012 y la reglamentación que se expida de acuerdo con la normatividad vigente. (Subsanable).

13.8 Copia del RUT de la Sociedad Oferente. (subsancable)

13.9 Copia del documento de identidad del Representante Legal del Oferente. (subsancable).

13.10 Certificación de la cuenta Bancaria del Oferente.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI EICE ESP
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA COMPRA DE ENERGÍA
MERCADO REGULADO
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE DEFINITIVOS
Código de Convocatoria SICEP No. CP-EMIC2025-001

Expedida por una Entidad con domicilio en Colombia, en la cual se certifique que se encuentra vinculado desde una fecha determinada a través de una cuenta corriente o de ahorros, especificando su número y el estado de la cuenta. Esta certificación con una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días a la fecha de cierre de la presente convocatoria. Esta será la cuenta en la que se consignarán los pagos por compra de energía y quedará incluida en el contrato. (Subsanable)

13.11 Certificado REDAM (Ley 2097 de 2021)

Del representante legal en calidad de persona natural. Página web
<https://WWW.RELAM.GOV.CO/>

14 GARANTIAS

De conformidad con el Manual de Contratación de EMCALI, adoptado mediante Resolución JD Nro. 010 de mayo de 2023, se estableció el Programa de Mitigación de Riesgos en la Contratación (PMRC), cuyo propósito es definir un modelo de administración de riesgos asociados al proceso de adquisición de bienes, obras y servicios, permitiendo su mitigación con la participación de contratistas y proveedores.

En el marco de este programa, se establece que, para la expedición de garantías de seguros, el proponente, proveedor o contratista deberá gestionar la emisión y el trámite de pago de las garantías solicitadas a través de la compañía de seguros o corredor de seguros de su preferencia, siempre que dicha aseguradora esté incluida en el Programa de Mitigación de Riesgos en la Contratación (PMRC) de EMCALI. Las aseguradoras adscritas a este programa son las siguientes:

Suramericana
Aseguradora Solidaria de Colombia
Seguros del Estado
Previsora Seguros
Equidad Seguros

Este modelo permite garantizar que los riesgos asociados a los procesos de contratación sean gestionados de manera eficiente y conforme a los estándares definidos por EMCALI.

14.1 GARANTÍA DE SERIEDAD

Los OFERENTES deberán constituir a favor de EMCALI, una Póliza de seriedad expedida por una Compañía de Seguros legalmente constituida y autorizada para funcionar en Colombia que además esté incluida en el PMRC de EMCALI, en formato para empresas de servicios públicos domiciliarios, Ley 142 de 1994, la cual deberá cubrir las siguientes contingencias de la propuesta:

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI EICE ESP
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA COMPRA DE ENERGÍA
MERCADO REGULADO
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE DEFINITIVOS
Código de Convocatoria SICEP No. CP-EMIC2025-001

- COBERTURA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, con el cumplimiento de los requisitos indicados a continuación:
- Cuantía: El uno por ciento (1%) del valor total de la(s) oferta(s) o de la más alta, si presenta varias y éstas son excluyentes.
- Vigencia: La garantía deberá mantenerse vigente por cuarenta (40) días calendario contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de presentación de las ofertas.
- Tomador / Afianzado: Deberá figurar como afianzado el nombre completo de la Persona Jurídica proponente.
- Beneficiario: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI EICE ESP. NIT: 890.399.003-4.

CONSTITUCIÓN Y EXPEDICIÓN:

La garantía deberá ser expedida por una Compañía de Seguros, legalmente establecida en Colombia, preferiblemente con domicilio y poder decisorio en la ciudad de Santiago de Cali, aceptada en su contenido y forma por EMCALI.

La Póliza deberá ser entregada, junto con la copia del recibo del pago de la prima.

La falta de presentación de la póliza de seguro, en los términos señalados será motivo de rechazo de la oferta. Si la garantía no es suficiente o no está debidamente constituida, EL OFERENTE informará a EMCALI y la corregirá antes del vencimiento del plazo para revisar requisitos habilitantes.

En todo caso, el oferente deberá mantener vigente la garantía de seriedad hasta que EMCALI apruebe la garantía de cumplimiento, en caso de adjudicación de la oferta presentada y se legalice el respectivo contrato.

EMCALI hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta cuando el Proponente, sin aducir y acreditar justa causa: (i) revoque la oferta o (ii) se abstenga de constituir las garantías ofrecidas para la ejecución del contrato, en caso que fuera aceptada su oferta, (iii) Cuando el proponente favorecido se abstenga de firmar el contrato dentro del plazo estipulado y/o firmar digitalmente la solicitud de registro del contrato ante el ASIC. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales para el reconocimiento de los perjuicios causados a EMCALI y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

14.2 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO O GARANTÍA BANCARIA

Los oferentes a los que se adjudique parcial o totalmente su oferta, deberán constituir a favor de

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI EICE ESP
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA COMPRA DE ENERGÍA
MERCADO REGULADO
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE DEFINITIVOS
Código de Convocatoria SICEP No. CP-EMIC2025-001

EMCALI, una Póliza de cumplimiento y/o garantía Bancaria, expedida por una Compañía de Seguros o bancaria legalmente constituida y autorizada para funcionar en Colombia, la cual deberá respaldar lo siguiente:

- 14.2.1 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO en formato de empresas de servicios públicos domiciliarios, expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia la cual cubrirá el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato. Esta compañía deberá estar incluida en el PMRC de EMCALI.

El valor de la póliza de cumplimiento se calculará como el producto de la energía por la tarifa adjudicada y este valor multiplicado por cero punto cero cinco (0.05). La energía corresponde a las cantidades adjudicadas. La tarifa corresponde al precio de referencia adjudicado actualizado con el último IPP certificado por el DANE o entidad competente y conocido al momento de expedir la garantía, con una vigencia del plazo del contrato y sesenta (60) días más.

Esta póliza de cumplimiento se deberá entregar a más tardar a los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del contrato. Las garantías deberán ser aprobadas por EMCALI, después de presentadas por EL OFERENTE.

14.2.3 GARANTÍA BANCARIA

De primer grado incondicional, irrevocable y pagadera al primer requerimiento. Dicha garantía deberá estar vigente durante la duración del contrato y sesenta (60) días calendario adicionales y en caso de que su vigencia sea inferior, EL PROVEEDOR se compromete a realizar las gestiones requeridas para su renovación o presentación de una nueva. En todo caso, durante todo el término de ejecución del Contrato deberá existir una garantía vigente. Esta garantía bancaria deberá entregarse a más tardar a los diez (10) días hábiles después de firmado el contrato y deberá ser aprobada por EMCALI. EMCALI podrá hacer efectiva la garantía mediante el cobro al primer requerimiento al banco emisor en el evento en que EL PROVEEDOR incumpla con cualquiera de sus obligaciones con independencia de la causa del incumplimiento.

El valor de la garantía bancaria se calculará como el producto de la energía por la tarifa adjudicada y este valor multiplicado por cero punto cero cinco (0.05).

La energía corresponde a las cantidades adjudicadas. La tarifa corresponde al precio de referencia adjudicado actualizado con el último IPP serie oferta interna provisional certificado por el DANE o entidad competente y conocido al momento de expedir la garantía.

14.3 PAGARÉ EN BLANCO CON CARTA DE INSTRUCCIONES

Tanto EMCALI como el OFERENTE adjudicado, se obligarán a entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del contrato, un pagaré en blanco con carta de instrucciones que ampare el cumplimiento y las obligaciones bilaterales del contrato. Estos pagarés serán validados a satisfacción de las partes. (Ver modelo anexo 7).

15 VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas tendrán una validez de veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI EICE ESP
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA COMPRA DE ENERGÍA
MERCADO REGULADO
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE DEFINITIVOS
Código de Convocatoria SICEP No. CP-EMIC2025-001

establecida para el cierre de la convocatoria.

16 GARANTIAS POR PARTE DE EMCALI

EMCALI entregará una GARANTÍA BANCARIA de primer grado incondicional, irrevocable y pagadera al primer requerimiento, cuyo valor asegurado será el equivalente a dos y media (2.5) veces del mes de mayor despacho en el año multiplicado por el precio de referencia actualizado con el último IPP provisional serie oferta interna vigente al momento del trámite de la garantía.

La garantía deberá entregarse por parte de EMCALI treinta (30) días antes del inicio del suministro de energía. Dicha garantía deberá estar vigente durante la duración del contrato y sesenta (60) días calendario adicionales y en caso que su vigencia sea inferior, EMCALI se compromete a realizar las gestiones requeridas para su renovación o presentación de una nueva. En todo caso, durante todo el término de ejecución del Contrato deberá existir una garantía vigente. El PROVEEDOR podrá hacer efectiva la garantía una vez sea declarado el incumplimiento de las obligaciones a cargo de EMCALI y podrá ser cobrada al primer requerimiento por EL PROVEEDOR al banco emisor con independencia de la causal del incumplimiento.

17 EVALUACION DE OFERTAS

Los documentos que deban presentar los oferentes que deseen participar en la convocatoria y que hacen parte de los requisitos habilitantes, al igual que la oferta de cantidades y precios y póliza de seriedad, se remitirán electrónicamente al ASIC de acuerdo con lo indicado en el numeral 10.3 de la resolución CREG 130 de 2019 modificada por la resolución CREG 101 033 de 2023. Una vez el ASIC remita los requisitos habilitantes a EMCALI, se revisarán, pudiendo solicitar directamente a los oferentes las aclaraciones y subsanaciones que se consideren convenientes. Tanto la solicitud como las aclaraciones deberán quedar resueltas dentro de los cinco (5) días hábiles que se tienen disponibles para la revisión de requisitos habilitantes. Solo se informará al ASIC para que remita las ofertas de los oferentes que hayan cumplido todos los requisitos habilitantes, en la fecha máxima para revisión de tales requisitos, indicada en el cronograma de los presentes términos de referencia.

EMCALI realizará las consultas internas, si es del caso, tanto al área de gestión tributaria como de seguros, para verificar el correcto trámite de expedición de garantías y de descuentos y retenciones tributarias a que haya lugar.

Una vez que EMCALI informe al ASIC cuáles de los oferentes cumplieron con los requisitos habilitantes, procederá a recibir de éste las ofertas de cantidades y precios.

Con base en lo indicado en el numeral 10.4 de la resolución No. CREG 130 de 2019 modificada por la resolución CREG 101 033 de 2023, la evaluación de ofertas será realizada por EMCALI

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI EICE ESP
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA COMPRA DE ENERGÍA
MERCADO REGULADO
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE DEFINITIVOS
Código de Convocatoria SICEP No. CP-EMIC2025-001

dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al recibo por parte del ASIC, de las ofertas de aquellas empresas que cumplieron con los requisitos habilitantes. La audiencia pública de evaluación de ofertas se realizará en las instalaciones de la Unidad Estratégica de Negocio de Energía de EMCALI, ubicadas en la avenida 2ª Norte No. 7N-45 piso 7° de la ciudad de Cali; el día y hora que figuren en el cronograma de la presente convocatoria (Anexo No. 5 de los presentes términos de referencia) y virtualmente mediante enlace que se publicará en la plataforma del SICEP para conexión remota.

CAPITULO III

18 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas recibidas del ASIC, previamente serán verificadas para garantizar que cumplan con los siguientes requisitos:

- i. No estén condicionadas por decisiones de terceros o variables de cualquier tipo diferentes al ajuste del precio por la variación mensual del IPP oferta interna provisional.
- ii. Hayan seguido la curva de carga definida en los presentes términos de referencia.
- iii. Para todos los productos, el precio ofertado se mantendrá para cualquier cantidad adjudicada hasta el tope ofertado.

Oferta que no cumpla completamente los requisitos arriba presentados, no será tomada en cuenta para la evaluación y eventual adjudicación.

EVALUACION PRODUCTO 1:

Una vez verificado el cumplimiento de estos requisitos, no se tendrán en cuenta para la evaluación, las ofertas solo en los meses cuyo precio supere el ciento cuatro por ciento (104%) del precio de la oferta reserva para ese mes del producto.

Para cada mes del período a contratar y para el total de la oferta reserva de dicho mes, EMCALI procederá a seleccionar entre todas las posibles combinaciones de ofertas, aquella que ofrezca la mayor cobertura en cada mes, sin que el precio promedio ponderado de las ofertas exceda el precio reserva del mes.

Si en la combinación escogida se presentan ofertas con precios iguales, se asignará la energía en proporción a las cantidades ofrecidas por cada uno de los proponentes.

En caso que la combinación seleccionada corresponda a ofertas de varios proponentes, EMCALI realizará las adjudicaciones parciales correspondientes. Si en la asignación de una oferta parcial, se adjudica un porcentaje menor al ofrecido por un oferente, la oferta conservará el precio original.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI EICE ESP
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA COMPRA DE ENERGÍA
MERCADO REGULADO
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE DEFINITIVOS
Código de Convocatoria SICEP No. CP-EMIC2025-001

EVALUACION DEL PRODUCTO 2:

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos enunciados al principio de este capítulo III, se descalificarán las ofertas cuyo precio promedio ponderado supere el ciento cuatro por ciento (104%) del precio promedio ponderado de la oferta reserva para este producto.

Para el período a contratar y para el total de la oferta reserva, EMCALI procederá a seleccionar entre todas las posibles combinaciones de ofertas, aquella que ofrezca la mayor cobertura sin que el precio promedio ponderado de las ofertas exceda el precio promedio ponderado reserva.

Si en la combinación escogida se presentan ofertas con precios iguales, se asignará la energía en proporción a las cantidades ofrecidas por cada uno de los proponentes.

En caso que la combinación seleccionada corresponda a ofertas de varios proponentes, EMCALI realizará las adjudicaciones parciales correspondientes. Si en la asignación de una oferta parcial, se adjudica un porcentaje menor al ofrecido por un oferente, la oferta conservará el precio original.

Durante la audiencia pública los agentes podrán presentar reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación y/o los resultados obtenidos, las cuales serán resueltas de forma inmediata. En caso de no presentarse objeciones se entenderá que todos los interesados están de acuerdo con los resultados y se declarará la convocatoria como adjudicada.

19 RESERVAS ESPECIALES

19.1 EMCALI se reserva el derecho de adjudicar las ofertas por un porcentaje o cantidad parcial de energía en cada mes para el producto 1 o para todo el periodo del producto 2, de acuerdo con la conveniencia de los precios ofertados.

Se entiende que el precio ofertado deberá ser el mismo para cualquier porcentaje aceptado por mes para el producto 1 y para todo el periodo para el producto 2.

19.2 No se evaluarán las ofertas de compra de energía de las personas jurídicas que, a la fecha de cierre de la convocatoria, se encuentren incursas en causal de disolución o en liquidación, o no se encuentren a paz y salvo con sus obligaciones ante el ASIC. EMCALI no legalizará el contrato a personas jurídicas incursas en alguna de las causales indicadas.

19.3 No se aceptarán ofertas alternativas. Solo se evaluarán las ofertas que cumplan con los requisitos previamente establecidos.

19.4 Cuando EL OFERENTE se encuentre registrado en el Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, EMCALI en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 610 del año 2000, se abstendrá de adjudicar la oferta. De igual manera no se firmará el contrato hasta tanto el Representante Legal DEL OFERENTE se ponga al día con sus

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI EICE ESP
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA COMPRA DE ENERGÍA
MERCADO REGULADO
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE DEFINITIVOS
Código de Convocatoria SICEP No. CP-EMIC2025-001

obligaciones alimentarias (Ley 2097 de 2021).

20 PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

EMCALI deberá suscribir y/o legalizar el contrato dentro de los trece días (13) hábiles siguientes contados a partir de la fecha de la audiencia de adjudicación.

21 PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO

El plazo para la liquidación del contrato de compra de energía será de cuatro (4) meses contados a partir del vencimiento de la última factura presentada por EL PROVEEDOR.

22 MINUTA DEL CONTRATO

En el Anexo No. 6 de los presentes términos, se anexa la minuta del contrato que EMCALI firmará con él o con los proponentes adjudicados.

El Contrato se considerará perfeccionado y formalizado, una vez esté firmado y/o legalizado por las PARTES. Para su ejecución, se requerirá que las partes presenten las garantías a que haya lugar y las del OFERENTE O PROVEEDOR sean tramitadas y aprobadas por el área competente de EMCALI.

23 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EMCALI

Para esta convocatoria y contratación de compra de energía, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP No. VF1320000383 de enero 2 de 2025.

Los presentes términos de referencia para consulta se expiden en Santiago de Cali (Colombia) a los cuatro (4) días del mes de abril de 2025.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI EICE ESP
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA COMPRA DE ENERGÍA
TÉRMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS Código de
Convocatoria SICEP No. CP-EMIC2025-001

ANEXO No. 1.
CANTIDADES DE ENERGÍA HORARIA Y MENSUAL A CONTRATAR
PRODUCTO 1 - JULIO A DICIEMBRE DE 2025

ENERGÍA PLANA A SOLICITAR AÑO 2025 PARA MERCADO REGULADO (MWh)

MES	DÍA	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL	No. Dias	TOTAL DIA	TOTAL MES	
jul-25	ORDINARIO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	23	13,499	18,195	
	SABADO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	4	2,348		
	DOMINGO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	4	2,348		
ago-25	ORDINARIO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	19	11,151	18,195
	SABADO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	5	2,935		
	DOMINGO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	7	4,108		
sep-25	ORDINARIO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	22	12,912	17,608
	SABADO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	4	2,348		
	DOMINGO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	4	2,348		
oct-25	ORDINARIO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	22	12,912	18,195
	SABADO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	4	2,348		
	DOMINGO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	5	2,935		
nov-25	ORDINARIO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	18	10,565	17,608
	SABADO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	5	2,935		
	DOMINGO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	7	4,108		
dic-25	ORDINARIO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	21	12,325	18,195
	SABADO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	4	2,348		
	DOMINGO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	6	3,522		
																									TOTAL ENERGIA		107,993			

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI EICE ESP
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA COMPRA DE ENERGÍA
TÉRMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS Código de
Convocatoria SICEP No. CP-EMIC2025-001

ANEXO No. 1.
CANTIDADES DE ENERGÍA HORARIA Y MENSUAL A CONTRATAR
PRODUCTO 2 - JULIO A DICIEMBRE DE 2025

ENERGÍA PLANA A SOLICITAR AÑO 2025 PARA MERCADO REGULADO (MWh)

MES	DÍA	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL	No. Días	TOTAL DIA	TOTAL MES
jul-25	ORDINARIO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	23	13,499	18,195
	SABADO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	4	2,348	
	DOMINGO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	4	2,348	
ago-25	ORDINARIO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	19	11,151	18,195
	SABADO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	5	2,935	
	DOMINGO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	7	4,108	
sep-25	ORDINARIO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	22	12,912	17,608
	SABADO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	4	2,348	
	DOMINGO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	4	2,348	
oct-25	ORDINARIO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	22	12,912	18,195
	SABADO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	4	2,348	
	DOMINGO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	5	2,935	
nov-25	ORDINARIO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	18	10,565	17,608
	SABADO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	5	2,935	
	DOMINGO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	7	4,108	
dic-25	ORDINARIO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	21	12,325	18,195
	SABADO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	4	2,348	
	DOMINGO	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	24.46	587	6	3,522	
TOTAL ENERGIA																										107,993			

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI EICE ESP
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA COMPRA DE ENERGÍA
TÉRMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS
Código de Convocatoria SICEP No. CP-EMIC2025-001

ANEXO No. 2
CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIOS MENSUAL A CONTRATAR
PRODUCTO 1 JULIO A DICIEMBRE 2025



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI EICE ESP
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA COMPRA DE ENERGÍA
Código de Convocatoria SICEP No. CP-EMIC2025-001

ANEXO No. 2 CANTIDADES Y PRECIOS OFERTADOS

AÑO 2025

MES	Energía solicitada (MWh)	% ofertado por mes	\$/kWh para cada mes
julio	18,195		
agosto	18,195		
septiembre	17,608		
octubre	18,195		
noviembre	17,608		
diciembre	18,195		
Total año	107,993		

NOTAS:

- 1- Las cantidades a ofertar pueden ser parciales o por la totalidad de la energía solicitada.
- 2- Precios en pesos constantes del mes de febrero de 2025.
- 3- La energía y los precios a ofertar deben ofrecerse en la modalidad monomía.
- 4- Las cantidades ofertadas siguen la curva indicada en los términos de referencia
- 5- Se puede ofertar diferente precio para cada mes.
- 6- El % ofertado puede ser diferente para cada mes, incluyendo 0%.

CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIOS A CONTRATAR
PRODUCTO 2 JULIO A DICIEMBRE 2025



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI EICE ESP
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA COMPRA DE ENERGÍA
Código de Convocatoria SICEP No. CP-EMIC2025-001

ANEXO No. 2 CANTIDADES Y PRECIOS OFERTADOS

AÑO 2025

MES	Energía solicitada (MWh)	% ofertado	\$/kWh
julio	18,195		
agosto	18,195		
septiembre	17,608		
octubre	18,195		
noviembre	17,608		
diciembre	18,195		
Total año	107,993		

NOTAS:

- 1- Las cantidades a ofertar pueden ser parciales o por la totalidad de la energía solicitada.
- 2- Precios en pesos constantes del mes de febrero de 2025.
- 3- La energía y los precios a ofertar deben ofrecerse en la modalidad monomía.
- 4- Las cantidades ofertadas siguen la curva indicada en los términos de referencia
- 5- El precio debe ser el mismo para todo el periodo.
- 6- El % ofertado debe ser el mismo para todo el periodo.

ANEXO No. 3
CARTA MODELO DE PRESENTACION

Ciudad y fecha

Señores:
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI EICE ESP
CAM TORRE EMCALI
SANTIAGO DE CALI

Asunto: Presentación oferta para suministro de energía eléctrica para el mercado regulado,
01 de xxxx de 202X al 31 de diciembre de 20XX. Convocatoria CP-EMIC2025-001.

Cordial saludo.

Presentamos la oferta de suministro de energía eléctrica para el MERCADO REGULADO, de acuerdo con los requerimientos estipulados en los términos de referencia y de conformidad con lo establecido en este documento y en el formulario de la propuesta adjunta.

Así mismo, el suscrito declara que:

1. Tiene poder legal para firmar y presentar la propuesta.
2. Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse con EMCALI EICE ESP en caso de adjudicación, comprometen a la sociedad que represento. De igual manera, en caso de adjudicación el contrato será firmado por el representante legal de la misma.
3. Se han estudiado cuidadosamente las condiciones de la oferta, incluidos sus anexos y renuncio a cualquier reclamación por interpretación errónea de los mismos.
4. Se ha revisado cuidadosamente la propuesta adjunta, procurando que no contenga ningún error u omisión.

Ejecutaremos el contrato por los precios, en los plazos y con las condiciones establecidas en los términos de referencia de la Convocatoria CP-EMIC2025-001.

5. En el evento que sea adjudicado el contrato el suscrito se compromete a:
 - a. Realizar dentro del plazo que fije EMCALI EICE ESP todos los trámites necesarios para la firma y legalización del contrato de suministro de energía, de conformidad con lo indicado en la resolución No. CREG 130 de 2019 y sus modificaciones y los términos de referencia.
 - b. Ejecutar el contrato de acuerdo con las condiciones de la oferta y los derechos y obligaciones pactadas bilateralmente.
 - c. Verificar que todas las actividades requeridas por EMCALI EICE ESP queden debida, adecuada y oportunamente ejecutadas.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI EICE ESP
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA COMPRA DE ENERGÍA
TÉRMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS
Código de Convocatoria SICEP No. CP-EMIC2025-001

7. La póliza de seriedad, es la No _____ de la compañía _____
_por valor de \$ _____ vigente hasta el día _ del mes _____ del año.
8. Manifestamos: que no nos hallamos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consignadas en la Constitución y la Ley y que de sobrevenir alguna de ellas cederemos el contrato, previa autorización escrita de EMCALI y que de no ser posible la cesión, renunciaremos a continuar su ejecución.
9. Informamos que el (la) señor(a) _____, cargo
_, representará a nuestra sociedad en la audiencia pública, con poder de presentar las observaciones y/o reclamaciones que considere pertinentes, si a ello hubiere lugar.

Atentamente,

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DATOS BASICOS DEL OFERENTE

NOMBRE: _____
DIRECCION COMPLETA: _____
CIUDAD: _____
CORREO ELECTRÓNICO: _____
TELEFONO: _____
CELULAR _____

ANEXO No. 4
DESCUENTOS LEGALES

Serán a cargo de EL PROVEEDOR, los siguientes valores por concepto de Estampillas locales, liquidados sobre el valor de cada factura, los cuales serán descontados directamente por la Tesorería de EMCALI EICE ESP, como se indica a continuación:

Estampillas del Departamento del Valle del Cauca

Item	Estampilla	Origen	2025	Base Gravable	SUJETO PASIVO
1	PRO HOSPITALES UNIVERSITARIOS PUBLICOS	Departamento	1.0%	Todo Cobro	PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
2	PRO UNIVERSIDAD DEL VALLE	Departamento	2.0%	Todo Cobro	PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
3	PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	Departamento	0.5%	Todo Cobro	PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
4	IMPUESTO DE TIMBRE	Nacional	1.0%	Todo Cobro	PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
TOTAL			4.5%		

ANEXO No. 5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	CRONOGRAMA CONVOCATORIA MR	
	CÓDIGO: 079P01F001	VERSION: 1

CONVOCATORIA PUBLICA PARA SUMINISTRO DE ENERGIA
ANEXO No. 6 - CRONOGRAMA PLIEGO DE CONDICIONES
CODIGO CONVOCATORIA No. CP-EMIC2025-001

No.	ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION
1	Publicación Aviso Convocatoria	21-mar-25	21-mar-25
2	Publicación Términos de Referencia para Consultas, adendas y respuesta a observaciones a los Términos	25-mar-25	25-mar-25
3	Plazo para remitir observaciones a los términos de consulta	25-mar-25	28-mar-25
5	Publicación Términos de Referencia Definitivos	04-abr-25	21-abr-25
6	Entrega de Requisitos Habilitantes y Ofertas hasta las 5 pm	22-abr-25	22-abr-25
7	Revision de Requisitos Habilitantes	23-abr-25	30-abr-25
8	Entrega de Agentes que cumplieron con los requisitos	02-may-25	02-may-25
9	Evaluación de Ofertas en Audiencia Pública	06-may-25	06-may-25
10	Formalización del Contrato	07-may-25	23-may-25
11	Solicitud registro ante ASIC	08-may-25	29-may-25

***Nota:** La Audiencia Pública de la Convocatoria se realizará el día 6 de mayo de 2025 a las 03:00 p.m., en la Gerencia de Energía Edificio Boulevard del Rio, Piso 7. Ubicado en la Av. 2 Nte. 7N-45 de la Ciudad de Cali.
También se hará presentación virtual y el enlace se publicará en el SICEP

ANEXO No. 6 MINUTA DEL CONTRATO

- SE ANEXA EN ARCHIVO APARTE.

ANEXO No. 7
MODELO PAGARE CON CARTA DE INSTRUCCIONES
PAGARÉ Nro. XX- 2025, A LA ORDEN DE XXXXXXXX

ROGER MINA CARBONERO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 1.130.625.393 de Cali – Valle, en su carácter de Gerente General, de EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI EICE ESP, empresa constituida y existente conforme a las leyes de la República de Colombia (en adelante el “DEUDOR”), calidad que acredita mediante el decreto 4112.010.20.0005 del 02 de enero de 2024, Acta de posesión del cargo No. 048 del 02 de enero de 2024, estando debidamente autorizado para el efecto, DECLARO, PRIMERO: que el DEUDOR pagará a la orden de XXXXXXXX, en sus oficinas ubicadas en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en la ciudad de XXXXXXXX o en el lugar que para el efecto se señale, el día _____ (____) del mes de ____ del año ____, las siguientes sumas de dinero: **a)** por concepto de sumas adeudadas, la suma de

_____ Pesos (\$_____)

moneda legal colombiana; y **b)** por concepto de intereses moratorios, la suma de _____, pesos (\$_), moneda legal colombiana. – **SEGUNDO.** – En caso de incumplimiento en el pago de la suma indicada en el literal **a)** del presente **PAGARÉ**, el **DEUDOR** reconocerá y pagará a XXXXXXXXXXXX, sobre tal suma, intereses moratorios a la tasa máxima legalmente permitida y certificada por la Superintendencia Financiera en Colombia en la fecha del pago efectivo, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de este **PAGARÉ** y hasta el día que tal suma sea efectivamente pagada. **TERCERO.** - Las partes pagarán el impuesto de timbre conforme lo dispuesto en el artículo 519 del Estatuto Tributario si a ello hubiere lugar. **CUARTO.** - Las condiciones de este **PAGARÉ** se circunscriben a las obligaciones que ampara, así como a las condiciones establecidas en la carta de instrucciones del presente título valor derivadas de la relación jurídica surgidas del contrato compra venta de energía Nro. **500-CC-XXXX-2025** celebrado entre EMCALI EICE ESP, e XXXXXXX. **QUINTO.** - El **DEUDOR** no excusa el protesto de este título valor.

Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los _____ (____), días del mes _____ del año _____.

EL DEUDOR

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CARTA DE INSTRUCCIONES ANEXA AL
PAGARÉ No. XXXX– 2025 A LA ORDEN DE XXXXXXXXXXXX

ROGER MINA CARBONERO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 1.130.625.393 de Cali – Valle, en su carácter de Gerente General, de EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI EICE ESP, empresa constituida y existente conforme a las leyes de la República de Colombia (en adelante el “DEUDOR”), calidad que acredita mediante el decreto 4112.010.20.0005 del 02 de enero de 2024, Acta de posesión del cargo No. 048 del 02 de enero de 2024, estando debidamente facultado para el efecto, por medio de la presente carta imparte instrucciones y otorga facultades irrevocables y permanentes a XXXXXXXXXXXX, para que, haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios en blanco del PAGARE No. XXXXXXXXXXXX adjunto, (en adelante el “PAGARÉ”), que el DEUDOR ha otorgado en su favor, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. XXXXXXXXXXXX, podrá llenar los espacios en blanco del **PAGARÉ** cuando el **DEUDOR** incumpla las obligaciones que ha adquirido en virtud de la suscripción del contrato de compra venta de energía Nro. **500-CC-XXXX-2025** entre EMCALI EICE ESP y XXXXXXXXXXXX.
2. En el espacio reservado en el literal **a)** del **PAGARÉ**, se llenará con las sumas de dinero que el “DEUDOR” adeude a XXXXXXXXXXXX, de conformidad con el contrato de compra venta de energía Nro. **500-CC-XXXX-2025** suscrito entre EMCALI EICE ESP y XXXXXXXXXXXX, incluyendo sumas adeudadas y pendientes en aplicación de la cláusula penal.
3. En el espacio reservado para el literal **b)** del **PAGARÉ**, para colocar una suma de dinero, se consignará el valor correspondiente a los intereses de mora causados al momento de llenar el **PAGARÉ**, por el incumplimiento del **DEUDOR** en el pago de las sumas a su cargo del contrato de compra venta de energía Nro. **500-CC-XXXX-2025** suscrito entre EMCALI EICE ESP, con XXXXXXXXXXXX.
4. El **PAGARÉ** será exigible y tendrá como fecha de vencimiento la misma en que XXXXXXXXXXXX, lo llene o diligencie y en ningún caso podrá ser más allá del acta de liquidación del contrato. El lugar de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el **PAGARÉ** será las oficinas de XXXXXXXXXXXX, ubicadas en XXXXXXXXXXXX, en la ciudad de XXXXXX o en el lugar que para el efecto se señale.
5. El **PAGARÉ** será devuelto al **DEUDOR**, inmediatamente después de suscribir el acta de finalización del contrato de compra venta de energía Nro. **500-CC-XXXX-2025**, suscrito por EMCALI EICE ESP con XXXXXXXXXXXX, siempre y cuando el **DEUDOR** esté a paz y salvo por todas las obligaciones que pudiera tener frente a XXXXXXXXXXXX.
6. El acreedor no necesitará autorización aparte de la aquí conferida para diligenciar los espacios dejados en blanco del pagaré. El pagaré llenado conforme a estas instrucciones será exigible inmediatamente y prestará mérito ejecutivo sin más requisitos ni requerimientos.

7. El **DEUDOR** declara haber recibido una copia de la presente carta de instrucciones.

Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los _____(____)
días del mes _____del año _____.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO No. 8
FORMATO LEY 1581 del 2012
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AUTORIZACIÓN PARA
EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

EMCALI EICE ESP, empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, tecnologías de la información y actividades complementarias, identificada con NIT 890.399.003-4 y domicilio en la ciudad de Santiago de Cali,

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se establece el Régimen General de Protección de Datos Personales y demás normas que la modifiquen o sustituyan, es responsable del tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de los datos de su propiedad o de propiedad de la empresa que usted representa; así como el derecho a la información, de conformidad con las garantías constitucionales y legales dispuestas para tal fin.

Nuestro compromiso es tratar de manera responsable los datos personales en actividades intrínsecas al giro comercial, administrativo, contractual, de mercadeo, publicidad y demás usos que se especifican en nuestro AVISO DE PRIVACIDAD y a la POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS que se encuentra alojada en la página web www.emcali.com.co.

Los derechos que le asisten como titular son:

Conocer, actualizar y rectificar los datos suministrados.

Conocer el uso que se ha hecho de la información suministrada, cuando así lo solicite el titular; Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento, salvo lo dispuesto en el art. 10 de la ley 1581/2012.

Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato suministrado cuando en el tratamiento realizado no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales a favor del titular.

Acceder de forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento.

En calidad de titular del dato personal o de la persona jurídica que represento, entiendo que podré ejercer cualquiera de los derechos mencionados, dirigiendo una solicitud a los canales disponibles. Recibida la solicitud, se le dará trámite al requerimiento según lo establecido por la ley.

Autoriza,

Firma:

Nombre:

En mi calidad de Representante
Legal.

Nombre de la Empresa:

Adicionalmente, autorizo el envío de comunicaciones comerciales de los productos, beneficios, publicidad y promociones de EMCALI.

SI_ NO__